Manuel de procédures — Juridique

Réf. PRO-JUR · **Version** 1.0 · **Date** Octobre 2026

Objet : fixer qui fait quoi pour ouvrir et suivre les dossiers juridiques, traiter les contentieux, tenir le registre des attestations et suivre l'agrément du promoteur.

Principe directeur : un dossier par sujet, une échéance, un responsable ; toute pièce jointe au dossier ; les relances graves ouvrent un contentieux sans ressaisie.

> Les noms de boutons sont ceux du module **Département Juridique**.

---

1. Rôles

Rôle	Responsabilités
Juriste	Ouvre et instruit les dossiers, tient le registre des attestations
Avocat	Suit les contentieux (champ « avocat » du dossier)
Direction	Arbitre les priorités, décide des procédures
Commercial / comptabilité	Alimentent les pièces et les faits

2. Règles d'or

1. **Référence obligatoire** et unique pour tout dossier.
2. Fixer une **date d'échéance** (audience, délai) et une **priorité**.
3. Joindre chaque pièce au dossier ; éviter de supprimer un contentieux ouvert.
4. Un dossier de contentieux par source : l'ERP met à jour le dossier existant au lieu d'en créer un second.

3. Procédures

JUR-01 — Ouvrir un dossier juridique

Où : **+ Nouveau dossier**.

Champ	Règle
Référence	Obligatoire
Type	Foncier, contrat de vente, convention constructeur, contentieux, administratif, conformité
Objet	Sujet du dossier
Interlocuteur, avocat	Parties
Dates d'ouverture et d'échéance	L'échéance dépassée s'affiche en rouge
Priorité	Urgente, haute, normale, basse
Statut	Ouvert, en instruction, en attente, clos favorable, clos défavorable
Montant, notes	Enjeu et suivi

1. Enregistrer ; le dossier est classé par priorité dans **Dossiers actifs**.
2. Modifier un dossier conserve ses liens (souscripteur, bail) et sa date de création.

JUR-02 — Instruire et suivre

1. Filtrer les dossiers par type, priorité, texte.
2. Ajouter les **pièces** : le compteur de documents s'affiche sur la ligne.
3. Mettre à jour le **statut** à chaque étape ; clore avec le résultat.
4. Contrôler chaque semaine les échéances dépassées.

JUR-03 — Contentieux

Où : onglet **Contentieux** (dossiers de type contentieux).

1. Lire : référence, objet, interlocuteur, montant, avocat, audience, statut.
2. **Ouverture automatique** : une relance de recouvrement à **3 mois de retard** (mise en demeure) ou **6 mois** (résiliation) ouvre ou met à jour un dossier contentieux du souscripteur ; priorité haute puis urgente ; une note datée est ajoutée à chaque relance. Voir le manuel Relances (PRO-REL).
3. Coordonner avec l'avocat ; consigner audiences et décisions dans les notes et pièces.
4. Clore favorable ou défavorable ; informer la direction et la comptabilité.

JUR-04 — Pièces et dossier du souscripteur

Où : fiche souscripteur › documents ; module Juridique.

1. Joindre les pièces types depuis la fiche souscripteur, dont l'attestation de non-gage et de non-hypothèque.
2. Les cessions et les financiers ont leurs propres pièces attendues.
3. Chaque attestation de solde est rattachée au dossier juridique du souscripteur (type « Contrat de vente »), créé s'il n'existe pas.

JUR-05 — Registre des attestations

Où : onglet **Attestations**.

1. Consulter les attestations de solde (initiale et finale), de cession, de réservation, par type et par statut : validée, en attente, brouillon, rejetée, délivrée, à établir.
2. Établir ou faire valider : manuels Attestation de solde (PRO-ATT) et Soumission (PRO-ATT-SUB).

JUR-06 — Agrément et conformité du promoteur

Où : onglet **Agrément & Conformité**.

1. Suivre l'agrément : journal de procédure, renouvellement, échéancier, alertes (délai réglable).
2. Contrôler la checklist des obligations légales du promoteur (VEFA, garantie d'achèvement, dépôt de garantie, publication des plans) ; les points à vérifier restent signalés.
3. Anticiper tout renouvellement avant l'échéance.

JUR-07 — Contrats

Où : onglet **Contrats** (référence des contrats enregistrés). Classer chaque contrat signé au dossier juridique correspondant.

4. Contrôles

Contrôle	Effet
Référence absente	Dossier refusé
Échéance dépassée	Affichée en rouge
Contentieux existant pour la source	Mise à jour, pas de doublon
Suppression d'un dossier	Confirmation ; supprime aussi ses documents

5. Traçabilité

Événement	Conservé dans
Dossier	Dossiers juridiques (statut, priorité, dates)
Pièces	Documents juridiques rattachés au dossier
Contentieux automatique	Notes datées du dossier
Attestation	Dossier du souscripteur et registre

6. RACI

Procédure	Juriste	Avocat	Direction	Autres services
JUR-01 Ouverture	R	C	I	C
JUR-02 Instruction	R	C	I	C
JUR-03 Contentieux	R	R	A	C
JUR-05 Attestations	R	–	I	C
JUR-06 Agrément	R	C	A	–

7. Erreurs fréquentes

Symptôme	Cause	Action
Dossier sans souscripteur lié	Création manuelle	Rattacher au souscripteur concerné
Contentieux en double	Dossiers créés à la main	Conserver le dossier automatique, y fusionner les notes
Échéance oubliée	Date non renseignée	Fixer l'échéance et la priorité

8. Liste de contrôle hebdomadaire

1. ☐ Échéances dépassées traitées
2. ☐ Contentieux mis à jour
3. ☐ Pièces classées
4. ☐ Attestations à établir examinées
5. ☐ Alertes d'agrément vérifiées

9. Révisions

Version	Date	Objet
1.0	Octobre 2026	Création